DICTAMEN PERICIAL DE AUDITORÍA LEGAL, FISCAL Y REGULATORIA

EVALUACIÓN INTEGRAL DE RIESGO NORMATIVO Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL B2B

EMPRESA AUDITADA: Restaurante El Timón
IDENTIFICADOR / TAX ID: TAX_1
SECTOR / ACTIVIDAD: El Timon S.A. de C.V.
UBICACIÓN / CONTACTO: http://eltimon.com
FECHA DE DICTAMEN: 05 de Octubre, 2026
ESTATUS AUDITORÍA: RIESGO CRÍTICO DETECTADO

SCORE DE RIESGO: 49 PUNTOS (ACUMULADO)



- **STPS:** 12 pts (Normativa Laboral)
- **SAT:** 10 pts (Fiscal/Materialidad)
- **INAI:** 10 pts (Privacidad Datos)
- **IMSS:** 7 pts (Opinión 32-D)
- **PROT. CIVIL:** 5 pts (Riesgo Operativo)
- **PROFECO:** 5 pts (Comercial)

EXPOSICIÓN TOTAL ESTIMADA A SANCIONES ACUMULADAS:

$ 738,276.00 MXN

CRÍTICO: SANCIONABLE

1. RESUMEN EJECUTIVO Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

El presente dictamen analiza el nivel de exposición legal, fiscal y administrativa de la entidad **"Restaurante El Timón"**. La puntuación acumulada de **49 Puntos** se determina ponderando 3 vectores: **Sanción Económica ($MXN)**, **Probabilidad de Inspección por Rastreo OSINT** y **Riesgo de Medidas Cautelares Operativas**.

2. MARCO NORMATIVO Y FUNDAMENTOS DE AUDITORÍA DIRECTA

La auditoría evalúa el grado de cumplimiento de las facultades de inspección vigentes:

- **STPS:** LFT Arts. 540 y 1002 (NOM-035, NOM-037, Comisiones Mixtas CSH).
- **SAT:** CFF Art. 69-B (Soporte documental de materialidad de operaciones B2B).
- **INAI:** Ley LFPDPPP Arts. 60-64 (Auditoría de *Avisos de Privacidad* y transferencia de datos).
- **IMSS e INFONAVIT:** LSS Arts. 15 y 304 (Opinión de Cumplimiento 32-D, Primas de Riesgo y Subcontratación REPSE).
- **PROTECCIÓN CIVIL:** Ley General de Protección Civil (Programa Interno PIPC y Dictamen de Seguridad Operativa).
- **PROFECO:** LFPC Art. 76 BIS (Términos comerciales e información en plataformas digitales).

3. DESGLOSE DETALLADO DE MULTAS POTENCIALES POR INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN / NORMATIVA	RANGO DE MULTA	ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DEL PUNTAJE
STPS (NOM-035/037/019)	$162,855 - $434,280 MXN	12 pts: Omisión de Comisiones Mixtas y políticas psicosociales.
SAT (CFF Art. 69-B)	$200,000 - $500,000 MXN	10 pts: Falta de entregables y expediente de materialidad.
INAI (Ley LFPDPPP)	$21,714 - $347,424 MXN	10 pts: ALERTA: Ausencia de Aviso de Privacidad. Alto riesgo por el INAI. Deficiencia en tratamiento de datos.
IMSS (LSS / Opinión 32-D)	$30,000 - $180,000 MXN	7 pts: Inconsistencias registradas y riesgo de opinión negativa.
PROTECCIÓN CIVIL	$50,000 - $250,000 MXN	5 pts: Ausencia de Programa Interno PIPC y riesgo de clausura.
PROFECO (LFPC Art. 76 BIS)	$50,000 - $150,000 MXN	5 pts: Términos comerciales y contratos de adhesión no visibles.

4. MATRIZ DE IMPACTO OPERATIVO Y SANCIONES ACCESORIAS

GRAVEDAD	MEDIDA CAUTELAR	IMPACTO EN LA OPERACIÓN B2B
Riesgo Crítico	Cancelación CSD (SAT)	Incapacidad inmediata para facturar a clientes comerciales.
Riesgo Alto	Clausura Física (Prot. Civil)	Colocación de sellos y suspensión inmediata del centro de trabajo.
Riesgo Moderado	Opinión 32-D Negativa (IMSS)	Bloqueo de cobros y retención de pagos por clientes B2B.

5. COMPARATIVA DE COSTOS: SERVICIOS INDEPENDIENTES VS. BLINDAJE B2B

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR SEPARADO	COSTO MERCADO	INCLUIDO
Implementación y Carpetas NOM-035 / NOM-037 (Despacho Laboral)	$25,000.00 MXN	SÍ
Aviso de Privacidad e Implementación LFPDPPP (Consultor INAI)	$12,000.00 MXN	SÍ
Auditoría de Materialidad Fiscal CFF 69-B (Despacho Fiscal)	$35,000.00 MXN	SÍ
Programa Interno y Carpeta de Protección Civil (Tercero Acreditado)	$30,000.00 MXN	SÍ
Expediente Patrón-IMSS y Opinión 32-D (Gestoría Social)	$15,000.00 MXN	SÍ
Auditoría de Términos Comerciales LFPC (Abogado Comercial)	$10,000.00 MXN	SÍ
COSTO TOTAL ESTIMADO CON DESPACHOS INDEPENDIENTES:	**$127,000.00 MXN**	**AHORRO 95%**

6. DIAGNÓSTICO DE HUELLA DIGITAL Y AUDITORÍA OSINT DETECTADA

Certificado SSL:	**Aviso Privacidad:**	**Estatus Servidor:**
SEGURO (HTTPS)	AUSENTE / NO VISIBLE	Código 0

Banderas OSINT: STPS_NOM_035, INAI_LFPDPPP_PRIVACY, SAT_CFF_69B_CHECK, IMSS_32D_MONITOR, PROT_CIVIL_PIPC, PROFECO_76BIS

7. KITS Y CERTIFICADOS INCLUIDOS EN ESTE PAQUETE DE ACTIVACIÓN

- [X] **Certificado y Kit 01:** Política de Prevención NOM-035 y Protocolo NOM-037 (STPS).
- [X] **Certificado y Kit 02:** Aviso de Privacidad Integral Ajustado con Cláusulas ARCO (INAI).
- [X] **Certificado y Kit 03:** Expediente de Soporte y Materialidad Fiscal B2B (SAT Art. 69-B).
- [X] **Certificado y Kit 04:** Carpeta de Seguridad Operativa y Programa Interno PIPC (Protección Civil).
- [X] **Certificado y Kit 05:** Protocolo de Cumplimiento Patrón-IMSS y Expediente REPSE.

8. FIRMA E INSTITUCIONALIDAD PERICIAL CORPORATIVA

EMISOR RESPONSABLE: Inmunidad B2B Consulting S.A.S. de C.V.
AUDITOR DESIGNADO: C.P.C. Víctor Omar Malpica Guillen (Reg. CED-2026-B2B)
SELLO DIGITAL CORPORATIVO (SHA-256): raw("0x67961ce4b285")

OFERTA DE ACTIVACIÓN DE BLINDAJE INTEGRAL: $ 5,940.00 MXN

(Cuota fija correspondiente al 0.5% de la exposición promedio calculada: $ 1,188,000.00 MXN)

Liga de Activación Inmediata: raw("https://inmunidadb2b.com/checkout?ref=TAX_1")

CLÁUSULA DE CADUCIDAD: Este dictamen pericial tiene una validez de 15 días naturales a partir de su emisión. Transcurrido dicho plazo, las sanciones expuestas y los costos de regularización quedan sujetos a actualización fiscal.